



CONSÓRCIO
BRASIL CENTRAL
DF • GO • MA • MT • MS • RO • TO

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PRAZOS

PRAZO DE
EXECUÇÃO



Trata do prazo neste estipulado para a execução do objeto contratado

PRAZO DE
VIGÊNCIA



Expressa o período em que é mantida a relação jurídica contratual da Contratante com a Contratada.

Obras e Serviços de
Engenharia

Prof. Hamilton Bonatto

PRAZOS

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE ESCOPO



Na contratação que previr a conclusão de escopo predefinido, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado *por simples apostila* quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato Art. 6º, XVII

Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado:

I - o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas;

II - a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

REGIMES DE EXECUÇÃO





Obras e Serviços de
Engenharia

Prof. Hamilton Bonatto

REGIMES DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

A **Empreitada por Preço Global** se dá quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total: quando for possível definir com precisão os quantitativos dos serviços a serem executados na obra.

No regime de Empreitada Por Preço Global, as quantidades dos itens da planilha são **estipulados ainda durante a fase interna do procedimento** licitatório para a totalidade da obra.

Se ocorrerem eventuais diferenças nestas quantidades de serviços a responsabilidade, via de regra, fica a cargo da contratada, a qual deve verificar o aspecto quantitativos, comparando-se os elementos técnicos trazidos no projeto básico e nas planilhas de serviços.





REGIMES DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

São admissíveis **aditivos contratuais**, inclusive no regime de execução contratual por preço global, nos casos de alterações de projeto propostas pela administração, nos casos de fatos imprevisíveis, entre os quais a impossibilidade de o licitante constatar as eventuais discrepâncias de quantidades com base nos elementos presentes no projeto básico, bem como nas demais situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 124 da Lei Geral de Licitações.

Obras e Serviços de
Engenharia

Prof. Hamilton Bonatto



bonatto



REGIMES DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

NA EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, a remuneração da contratada é feita após a execução de cada etapa, previamente definida no cronograma físico-financeiro. As medições de campo das quantidades realizadas devem ser precisas apenas o suficiente para definir o percentual executado do projeto. Essa particularidade facilita a fiscalização da obra, já que esse critério de medição não envolve necessariamente o levantamento preciso dos quantitativos dos serviços executados.

Acórdão 1977/2013 – TCU - Plenário

Obras e Serviços de
Engenharia

Prof. Hamilton Bonatto



bonatto

REGIMES DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

Além disso, cabe ao fiscal assegurar a execução da obra em absoluta conformidade com o projeto e as especificações técnicas. Nesse sentido, não podem ser admitidos pagamentos por serviços executados em desconformidade com o estipulado, ensejando superfaturamento por serviços não executados ou por qualidade deficiente.

Acórdão 1977/2013 – TCU - Plenário

Obras e Serviços de
Engenharia

Prof. Hamilton Bonatto



bonatto

REGIMES DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

O **Regime De Empreitada Por Preço Unitário** é utilizado “quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas”.

Adota-se a empreitada por preço unitário nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuam uma imprecisão inerente de quantitativos em seus itens orçamentários; nesse caso, se houver preferência pela empreitada por preço global, deverá ser justificado nos autos.

Obras e Serviços de
Engenharia

Prof. Hamilton Bonatto



bonatto

REGIMES DE EXECUÇÃO CONTRATAÇÃO POR TAREFA

Contratação Por Tarefa: quando se ajusta mão-de-obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais.

A tarefa é normalmente utilizada para trabalhos em que o pequeno valor da contratação dispensa a licitação e o termo de contrato. A forma normalmente usada é a 'ordem de execução de serviço'.

Obras e Serviços de
Engenharia

Prof. Hamilton Bonatto



bonatto

REGIMES DE EXECUÇÃO EMPREITADA INTEGRAL

Empreitada Integral é a contratação de empreendimento em sua integralidade, compreendida a **totalidade das etapas de obras, serviços e instalações necessárias**, sob inteira responsabilidade do contratado até sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, com características adequadas às finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização com segurança estrutural e operacional;).

Obras e Serviços de
Engenharia

Prof. Hamilton Bonatto



bonatto



Obras e Serviços de
Engenharia

Prof. Hamilton Bonatto

REGIMES DE EXECUÇÃO CONTRATAÇÃO INTEGRADA

A A **Contratação Integrada** regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável pela :

- a elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico e executivo;
- a execução de obras e serviços de engenharia;
- fornecimento de bens ou prestação serviços especiais
- Realização de montagem,
- realização de testes,
- Realização de pré-operação
- e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. (Art. 6º, XXXII)



REGIMES DE EXECUÇÃO CONTRATAÇÃO INTEGRADA

OBRIGAÇÕES DE MEIO (DEMAIS REGIMES)

O contrato prevê um resultado a ser atingido, mas **disciplina o modo de sua obtenção**;

O resultado final será satisfatório na medida em que corresponda de modo perfeito ao procedimento predeterminado, escolhido e imposto pela outra parte;

OBRIGAÇÕES DE RESULTADO (Contratação Integrada)

É quando uma obrigação de executar um objeto envolve preponderantemente a fixação do **resultado determinado** pelas partes a ser atingido;

Há fixação de parâmetros qualitativos e quantitativos para identificar o resultado satisfatório e adequado;



REGIMES DE EXECUÇÃO CONTRATAÇÃO INTEGRADA

OBRIGAÇÕES DE MEIO (DEMAIS REGIMES)

O contratado **não tem autonomia** para escolher as atividades a serem desenvolvidas.

O contratante determina o objeto a ser executado, o modo e as condições de sua execução.

OBRIGAÇÕES DE RESULTADO (Contratação Integrada)

Há margem de autonomia assegurada ao contratado que executa o objeto.

Há fixação de parâmetros qualitativos e quantitativos para identificar o resultado. O contratado escolhe as soluções e os procedimentos para produzir o objeto compatível com os indicadores no prazo, local e condições avençados.

Obras e Serviços de
Engenharia

Prof. Hamilton Bonatto



bonatto

REGIMES DE EXECUÇÃO CONTRATAÇÃO INTEGRADA

OBRIGAÇÕES DE MEIO (DEMAIS REGIMES)

Não há poder do contratado realizar escolhas, mas apenas executar fielmente as imposições oriundas da parte credora.

A responsabilidade é assumida pelo contratante, pois ele é o titular do poder jurídico para determinar as atividades e o modo de execução.

OBRIGAÇÕES DE RESULTADO (Contratação Integrada)

O contratado realiza as escolhas sem que o contratante interfira ou vete.

Os riscos de projeto ficam com o contratado.





Obras e Serviços de
Engenharia

Prof. Hamilton Bonatto

REGIMES DE EXECUÇÃO CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA

A **Contratação Semi-Integrada** é o regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável pela:

- ✓ elaboração e desenvolvimento do projeto executivo,
- ✓ execução de obras e serviços de engenharia;
- ✓ fornecimento de bens ou prestação de serviços especiais e
- ✓ realização de montagem, teste, pré-operação e
- ✓ todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto.



REGIMES DE EXECUÇÃO CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA

ALTERAÇÃO DO PROJETO BÁSICO

Na contratação semi-integrada, mediante prévia autorização da Administração, o projeto básico poderá ser alterado, desde que demonstrada a superioridade das inovações propostas pelo contratado em termos de redução de custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo de execução ou de facilidade de manutenção ou operação, assumindo o contratado a responsabilidade integral pelos riscos associados à alteração do projeto básico.

Obras e Serviços de
Engenharia

Prof. Hamilton Bonatto



bonatto

REGIMES DE EXECUÇÃO

FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSOCIADO



Fornecimento e prestação de serviço associado é o regime de contratação em que, além do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se por sua operação, manutenção ou ambas, por tempo determinado.

Obras e Serviços de
Engenharia

Prof. Hamilton Bonatto



bonatto



Obras e Serviços de
Engenharia

Prof. Hamilton Bonatto

REGIMES DE EXECUÇÃO

FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSOCIADO

O contrato firmado sob o regime de fornecimento e prestação de serviço associado terá sua vigência máxima definida pela soma do prazo relativo ao fornecimento inicial ou à entrega da obra com o prazo relativo ao serviço de operação e manutenção, este limitado a 5 (cinco) anos contados da data de recebimento do objeto inicial, autorizada a prorrogação na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

Art. 107. *Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a **vigência máxima decenal**, desde que haja previsão em edital e que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes.*



REGIMES DE EXECUÇÃO

FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSOCIADO

Este regime é semelhante à concessão administrativa prevista no § 2º do art. 2º da Lei nº 11.079/2004 (Lei das PPPs), no qual a contraprestação é suportada de forma exclusiva pela Administração Pública e o contrato prevê a execução de um objeto complexo composto pelo fornecimento de bens e/ou de obras, somado à prestação de um ou mais serviços.

Obras e Serviços de
Engenharia

Prof. Hamilton Bonatto



bonatto



MEDIÇÃO E PAGAMENTO

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os regimes de execução de **contratação integrada e semi-integrada, assim como os de, global, tarefa e empreitada integral**, serão licitados por preço global e adotarão sistemática de medição e pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro, vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários.

Obras e Serviços de
Engenharia

Prof. Hamilton Bonatto



bonatto

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

PAGAMENTO ANTECIPADO

Na hipótese em que se demonstrar no ETP sensível economia de recursos ou se representar condição indispensável para a execução da obra ou a prestação do serviço de engenharia, desde que previamente justificada no processo licitatório e expressamente prevista no edital de licitação ou instrumento formal de contratação direta, é permitida a antecipação de pagamento.

Obras e Serviços de
Engenharia

Prof. Hamilton Bonatto



bonatto



MEDIÇÃO E PAGAMENTO

NECESSIDADE DE TERMO ADITIVO E POSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE SEUS EFEITOS

A formalização do termo aditivo é condição para a execução, pelo contratado, das prestações determinadas pela Administração no curso da execução do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês. (art. 132)





Obras e Serviços de
Engenharia

Prof. Hamilton Bonatto

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL

Na contratação de obras e serviços de engenharia, poderá ser estabelecida remuneração variável vinculada ao desempenho da contratada, com base em:

- ✓ metas,
- ✓ padrões de qualidade,
- ✓ critérios de sustentabilidade ambiental e
- ✓ prazos de execução definidos no edital de licitação e no contrato.





ADITIVOS CONTRATUAIS

No regime de **empreitada por preço unitário** e exclusivamente nos serviços que, por sua natureza, não for possível prever com exatidão a quantidade antes da execução, é possível se firmar termo aditivo, mesmo depois de finalizada a execução de etapa do cronograma físico-financeiro, para adequação da quantidade efetivamente executada, constatada em medição..

Obras e Serviços de
Engenharia

Prof. Hamilton Bonatto



bonatto



ADITIVOS CONTRATUAIS

Em contratos executados no regime de empreitada por preço global, no caso de aditivos celebrados em virtude de erros ou omissões no orçamento, deverão ser observados os seguintes entendimentos:

§ 1º Em regra, os aditivos não são admissíveis, tendo em vista a cláusula de expressa concordância da contratada com o projeto básico, bem como a natural variação de quantitativos na empreitada por preço global constituir-se em álea ordinária da contratada.

§ 2º Quando nos contratos forem encontrados erros de pequena relevância, relativos a pequenas variações de quantitativos em seus serviços, a contratante deve pagar exatamente o preço global acordado, não sendo adequado se firmar, para isso, aditivo contratual.



ADITIVOS CONTRATUAIS

Quando nos contratos forem encontrados erros ou omissões substanciais, subestimativas ou superestimativas relevantes, poderão ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, desde que os seguintes requisitos sejam atendidos cumulativamente:

I - somente serão considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisão, os serviços de materialidade relevante na curva ABC do orçamento, compreendidos dentro da Faixa A e Faixa B, cuja somatória acumulada dos custos representa 80% (oitenta por cento) do custo total;

II - somente serão considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisão os erros unitários de quantitativo acima de 10% (dez por cento).



ADITIVOS CONTRATUAIS

SUBESTIMATIVAS RELEVANTES

Excepcionalmente, em casos de quantitativos com relevantes subestimativas no orçamento, demonstrada a razoabilidade do pedido de aditivo, deverão ser atendidos cumulativamente os seguintes requisitos para o deferimento do pleito:

I - a alteração contratual deverá manter a proporcionalidade da diferença entre o valor global estimado pela Administração e o valor global contratado;

II - o resultado que seria obtido na licitação, com os quantitativos efetivos de serviços, não poderá ser modificado se os novos quantitativos fossem aplicados às propostas dos demais licitantes, em observância aos princípios da igualdade e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração;



ADITIVOS CONTRATUAIS

III - a alteração contratual, em análise global, não deve ultrapassar a 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação dos limites previstos no art. 125 da Lei Federal nº 14.133, de 2021;

IV - o novo serviço incluído no contrato ou a quantidade acrescida ao serviço cujo quantitativo foi originalmente subestimado não é compensado por eventuais distorções a maior nos quantitativos de outros serviços que favoreçam a contratada.

Obras e Serviços de
Engenharia

Prof. Hamilton Bonatto



bonatto



Obras e Serviços de
Engenharia

Prof. Hamilton Bonatto

ADITIVOS CONTRATUAIS

SUPERESTIVAS RELEVANTES

Em caso de quantitativos superestimados relevantes no orçamento, eventuais pleitos da contratada para não redução dos valores contratados poderão ser atendidos de forma excepcionalíssima, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - demonstração, em análise global, de que o quantitativo artificialmente elevado foi compensado por outros preços e quantitativos subestimados de forma que reste cabalmente demonstrado que o preço global pactuado representa a justa remuneração da obra, considerando o orçamento de referência da Administração ajustado; e





ADITIVOS CONTRATUAIS

II - a alteração do contrato de forma a reduzir os quantitativos daquele item inviabilizaria a execução contratual, por exemplo, demonstrando-se que o valor a ser reduzido supere a remuneração e as contingências detalhadas na composição dos Benefícios de Despesas Indiretas (BDI) apresentado pela contratada, bem como os montantes originados de eventuais distorções a maior existentes nos custos obtidos em sistemas referenciais da Administração Pública (efeitos cotação e barganha) que não foram eliminados no processo licitatório.

Obras e Serviços de
Engenharia

Prof. Hamilton Bonatto



bonatto



Obras e Serviços de
Engenharia

Prof. Hamilton Bonatto

ADITIVOS CONTRATUAIS

ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES NO MESMO CONTRATO

Nos aditivos em contratos em que houver necessidade de acréscimo e supressão de serviços, devem ser considerados os acréscimos e as supressões de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reduções e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração estabelecidos no dispositivo legal.





Obras e Serviços de
Engenharia

Prof. Hamilton Bonatto

ADITIVOS CONTRATUAIS

ALTERAÇÃO DE VALORES NA CONTRATAÇÃO INTEGRADA E SEMI-INTEGRADA

Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada ou semi-integrada, é vedada a alteração dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

- I - para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior;*
- II - por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da Administração ... ;*
- III - por necessidade de alteração do projeto nas contratações semi-integradas, ... ;*
- IV - por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da Administração.*



ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS Obras e Serviços de Engenharia

GESTOR DO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

O gestor do contrato é o gerente funcional, designado pela autoridade máxima, ou por quem ela delegar, com atribuições administrativas e a função de administrar o contrato, desde sua concepção até a finalização.

O gestor de contratos deverá ser, preferencialmente, servidor ou empregado público efetivo pertencente ao quadro permanente do órgão ou entidade contratante e previamente designado pela autoridade administrativa signatária do contrato.

Obras e Serviços de
Engenharia

Prof. Hamilton Bonatto



bonatto

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS Obras e Serviços de Engenharia

FISCAL DO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

A função de fiscal de contrato deve ser atribuída a servidor com experiência e conhecimento na área relativa ao objeto contratado, designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização dos aspectos administrativos e técnicos do contrato.

O fiscal de contrato deverá ser, preferencialmente, o servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da Administração Pública designado pela autoridade máxima, ou por quem ela delegar, para acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços.

Obras e Serviços de
Engenharia

Prof. Hamilton Bonatto



bonatto

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS Obras e Serviços de Engenharia

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO – CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS

É permitida a contratação de terceiros para assistir e subsidiar o fiscal do contrato com informações pertinentes a essa atribuição;

I - a empresa ou o profissional contratado assumirá responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisão das informações prestadas, firmará termo de compromisso de confidencialidade e não poderá exercer atribuição própria e exclusiva de fiscal de contrato;

II - a contratação de terceiros não eximirá de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das informações recebidas do terceiro contratado.

Obras e Serviços de
Engenharia

Prof. Hamilton Bonatto



bonatto

RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

As obras e serviços de engenharia serão recebidos:

- I - provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico;
- II - definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

Obras e Serviços de
Engenharia

Prof. Hamilton Bonatto



bonatto

RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

O responsável pelo recebimento provisório é proibido de receber definitivamente ou participar de comissão designada para o recebimento definitivo do objeto contratado.

Tratando-se de **projeto de obra**, o recebimento definitivo pela Administração não eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

Obras e Serviços de
Engenharia

Prof. Hamilton Bonatto



bonatto

RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Tratando-se de obra, o recebimento definitivo pela Administração não eximirá a contratada, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, **admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital e no contrato**, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, a contratada ficará responsável pela reparação, correção, reconstrução ou substituição necessária.

Obras e Serviços de
Engenharia

Prof. Hamilton Bonatto



bonatto

Considerações Finais

OBRIGADO